

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1331/2535	นายสมควร วราห์บัณฑิตวรวิทย์	โจทก์
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	เจ้าหนี้	ผู้ร้อง
	นางสาวพวงเพชร สุทธภักติ	ผู้ร้อง
	นายพิชัย นิวาทวงษ์	ผู้คัดค้าน
	นายถวัลย์ เอื้อรักสกุล	จำเลย
	นายพิชัย นิวาทวงษ์ ผู้คัดค้าน	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า ผู้คัดค้านเป็นคู่ความในคดีนี้ มีความประสงค์ขอให้ ศาลฎีกาได้โปรดมี คำพิพากษาหรือคำสั่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วย ถ้าหากคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดแล้ว ผู้คัดค้านก็จะได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากจำเลยกับพวกอยู่ตลอดไป

หมายเหตุ ยังไม่ได้ส่งสำเนาคำร้องให้อีกฝ่าย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลูกหนี้(จำเลย) เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดที่ 8750ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวเลขที่ 149 และ 149/1-4 ระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้าน และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถ กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้าน ใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 24,285,600 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้อง จนกว่า จะชำระเสร็จ ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำพิพากษาให้ยกคำร้องของ เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่า คำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ชอบแล้ว จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

เจ้าหนี้รายที่ 26 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำ
วินิจฉัยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของ ศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอเพิกถอนการโอนของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นการกระทำโดยไม่ได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้า
หนี้ จึงไม่ผูกพันเจ้าหนี้รายที่ 26 และเจ้าหนี้ทั้งหลาย ทั้งทำให้ เจ้าหนี้รายที่ 26 และ
เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งกลับคำวินิจฉัยของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์คำพิพากษาของศาล
ชั้นต้นต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ให้ยกคำร้อง

เจ้าหนี้รายที่ 26 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้รายที่ 26 ฎีกา (อันดับ 169)

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 177)

คำสั่ง

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

(สวัสดิ์ โชติพานิช-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ